المبدع فيما يلزم الحامل والمرضع

حمزة آر محمد

رمضان 1441هـ

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم.

الحمد للّه وحده، والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده، وعلى آله وصحبه وسلّم تسلميا كثيرا، أما بعد:

فهذه خلاصة في ذكر مذاهب العلماء فيما يلزم الحامل والمرضع بعد إفطارهما في رمضان مع التّنبيه على المآخذ والمدارك.

أرجو أن ينتفع به السّالك، وأن أكون مصيبا في ذلك.

وذكرت قبل ذلك مقدّمات رأيتها مهمّة في المسألة، واللّه أسأل التّوفيق والسّداد، وأن يلهمني الحقّ والرّشاد.

مقدّمات:

المقدّمة الأولى: الاجماع السّكوتي.

اختلفوا فيه، وذكر الزركشيّ فيه ثلاثة عشر مذهبا.

والّذي عليه الأكثر: أنّه حجّة واجماع.

نقل الزركشيّ في البحر عن الباجي قال: وهو قول أكثر أصحابنا المالكيين، والقاضي أبي الطّيّب، وشيخنا أبي إسحاق، وأكثر أصحاب الشافعي.

وقال: قال ابن برهان: وإليه ذهب كافة العلماء. منهم الكرخيّ، ونص ابن السّمعانيّ والدّبوسيّ في التقويم.

وقال عبدالوهاب: هو الّذي يقتضيه مذهب أصحابنا.

قال: وقال النّوويّ في شرح الوسيط: لا تغترّن بإطلاق المتساهل القائل بأنّ الاجماع السّكوتيّ ليس حجّة عند الشّافعيّ، بل –الصّواب من مذهب الشّافعيّ أنّه حجّة وإجماع، وهو موجود في كتب أصحابنا العراقيّين في الأصول، ومقدّمات في كتبهم المبسوطة في الفروع، كتعليقة الشّيخ أبي حامد، والحاوي، ومجموع المحاملي، والشامل وغيرهم. إنتهى . انظر (البحر المحيط ٤/ ٤٩٥).

ويقل هذا الخلاف إذا كان الاجماع السّكوتيّ في عصر الصّحابة، وقد خصّه بعض العلماء بحجّيّته وكونه إجماعا إذا كان في عصر الصحابة.

وهذه هي طريقة القدماء من أصحاب الشافعي وغيرهم، منهم أبو حامد الإسفراييني والماورديّ والصّيرفيّ وابن القطّان والشّيخ أبو إسحاق الشّيرازي وابن الصباغ وإلكيا، والغزالي، وابن برهان والخوارزميّ وأبو الحسين في "المعتمد" ، والقاضي عبدالوهاب من المالكيّة، واختاره القرطبيّ من متأخّريهم، والموفّق الحنبلي في "الروضة" ، وابن السّمعانيّ.

نقل عنهم الزركشيّ في البحر المحيط (٤/ ٥٠٦).

وأثر هذا الأصل على الخلاف في المسألة: أنّه ثبت عن ابن عمر، وابن عبّاس وغيرهما أنّ على الحامل والمرضع الفدية دون القضاء، فإن بطل ما أثر عنهما مخالفا لما صحّ عنهما، ولم يثبت عن غيرهم من الصّحابة قول مباين لقولهما، صار إجماعا سكوتيا بشروطه وقيوده، وسيأتي الكلام على أثر ابن عمر وابن عباس إن شاء الله، فينبني الخلاف في حكم صوم الحامل والمرضع على الخلاف في هذا الأصل، والله أعلم.

المقدّمة الثّانية: تعريف الشّذوذ في الفقه والأصول.

قال الإمام بدر الدّين الزّركشيّ: اختلف في الشّذوذ، وما هو؟ فقيل: هو قول الواحد، وترك قول الأكثر.

وقال أبو الحسين ابن القطّان: هو أن يرجع الواحد عن قوله، فمتى رجع عنه سمّي شاذّا، كما يقال: شذّ البعير عن الإبل بعد أن كان فيها، يسمّى شاذّا، فأمّا قول الأقلّ فلا معنى لتسميته شاذّا، لأنّه لو كان شاذّا ، لكان قول الأكثر شاذّا. انتهى. (البحر المحيط ٤/ ٥١٨).

وبناء عليه فليس قول ابن عباس وابن عمر ومن وافقهما من السّلف شاذّا، لكونه قول جماعة من السّلف .

نعم ، قد يكون مرجوحا وغيره أقوى منه، أمّا أن يكون شاذّا فلا، واللّه أعلم.

المقدّمة الثالثة: قول الصّحابيّ وكلام النّاس فيه.

واختلف النّاس فيه إذا لم يشتهر، ولم يخالفه غيره .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الّذي عليه جمهور الأمّة أنّه حجّة، هذا قول جمهور الحنفيّة، صرّح به محمّد بن الحسن، وذكر عن أبي حنيفة نصّا، وهو مذهب مالك وأصحابه، وتصرّفه في موطّئه دليل عليه، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشّافعيّ في القديم والجديد، أمّا القديم فأصحابه مقرّون به، أمّا الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنّه ليس بحجّة، وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدّا. إنتهى. (إعلام الموقعين ٣/ ٩١)

وما ذكره عن الشّافعيّ صرّح به الزركشّي في البحر، قال بعد أن نقل كلامه: وهذا صريح منه في أنّ قول الصّحابيّ عنده حجّة مقدّمة على القياس،كما نقله عنه إمام الحرمين، فيكون له قولان في الجديد، وأحدهما موافق للقديم، وإن كان قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب. إنتهى. (البحر المحيط ٦/ ٥٥)

وصرّح به أيضا الحافظ صلاح الدّين خليل بن كيكلدي العلائي . (اجمال الإصابة في أقوال الصحابة 39).

ونقل الزّركشيّ عن أبي سعيد البردعي: تقليد الصّحابة واجب، يترك بقوله القياس، وعليه أدركنا مشايخنا. (البحر المحيط ٦/ ٥٤).

وأثر هذا التقرير على الخلاف في هذه المسألة: أنّ قول ابن عمر وابن عبّاس إن حطّ عن رتبة الإجماع السّكوتي، فهو حجّة عند جمهور الأمّة كما نقله ابن القيّم وغيره .

المقدّمة الرّابعة: دلالة الاقتران ضعيفة لا تثبت بها الأحكام، وقد أنكرها الجمهور ، لأنّ القران في النّظم لا يوجب القران في الحكم.

وقال بها: المزنيّ، وابن أبي هريرة، والصيرفيّ من الشّافعيّة، وأبو يوسف من الحنفيّة، ونقله الباجيّ عن نصّ المالكيّة.(البحر المحيط ٦/ ٩٩).

وسيظهر أثر هذا التقرير على الخلاف في المسألة عند الكلام على حديث أنس بن مالك الكعبيّ الّذي رواه أبو داود والتّرمذيّ وغيرهما إن شاء اللّه.

المقدّمة الخامسة: قال الإمام أبوبكر ابن العربي المالكيّ: وأمّا الحامل والمرضع: فالاختلاف فيها كثير ومتباين، وبيانها في كتاب الأحكام والعارضة ههنا أنّ المسألة معضلة ما وجدت ولا قدرت على تحقيقها، فيها أربعة أقوال ....ثم ذكرها. (عارضة الأحوذي ٣/ ٢٣٧ – ٢٣٨).

وقال: المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: (وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين) .

وفي هذه الآيات قراءات وتأويلات واختلافات، وهي بيضة العقر. (أحكام القرآن ١/ ١١٣).

وهذا إخبار عن محلّ المسألة، واعتراف بأنّها مشكلة، واللّه المستعان.

المقدمة السّادسة – وهي الأخيرة قبل الشّروع في المقصود – : تقليد الواحد من الصّحابة.

وهذه المسألة مبنيّة على أنّ قول الواحد من الصّحابة ليس بحجّة، لأنّ القول بحجّيّته يجعل متّبعه آخذا بالحجّة غير مقلّد له، وقد تقدّم النّقل عن ابن القيّم أنّ القول بحجّيّة قول الصّاحب مذهب لجمهور الأمّة.

وبناء على هذا منع بعض العلماء من تقليد الواحد من الصّحابة.

قال تقيّ الدّين ابن الصّلاح رحمه الله: وليس له التّمذهب بمذهب أحد من أئمّة الصّحابة، وغيرهم من الأوّلين، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممّن بعدهم، لأنّهم لم يتفرّغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، وليس لأحد منهم مذهب مهذّب محرّر مقرّر، وإنّما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمّة النّاخلين لمذاهب الصّحابة والتّابعين، القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، النّاهضين بإيضاح أصولها وفروعها، كمالك وأبي حنيفة وغيرهما. (أدب المفتي والمستفتي ١٦٣).

وتبعه في ذلك نجم الدّين ابن حمدان الحنبلي، لكنّه قال: مع أنّ قول الصّحابيّ عندنا حجّة في أصحّ الرّوايتين. (صفة المفتي والمستفتي ٢٨١).

ومنْعُه من التّمذهب بمذهب الصّحابيّ إن كان مبنيا على أنّ قول الصّحابيّ ليس بحجّة، فهو واضح، وإلّا فهو مُشكِلٌ.

ونقل إمام الحرمين إجماع المحقّقين على أنّ العامي لا يقلّد الصّحابيّ، وعلّل ذلك بأنّ مذاهب الصّحابة لم تثبت حقّ الثّبوت كما ثبتت مذاهب الأئمّة الّذين لهم أتباع قد أطبقوا الأرض، ولأنّهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد، ولم يقرّروا لأنفسهم أصولا تفي بأحكام الحوادث كلّها، بخلاف من بعدهم، فإنّهم كفوا النّظر في ذلك، وسبروا ونظروا وأكثروا أوضاع المسائل.

ونازعه في ذلك المقترح فقال: لا يلزم من سبر الأئمّة الأربعة وجوب تقليدهم، لأنّ من بعدهم جمع سبرا أكثر منهم، وينبغي أن يتّبع المتأخّرين منهم على قضيّة هذا . (انظر: البحر المحيط للزركشي ٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩).

قلت: وهذا الإلزام من المقترح قويّ جدّا.

ووافق ابن المنيّر لإمام الحرمين في المنع من ذلك، وخالفه في التّعليل، فقال ما حاصله:

إنّه يتطرّق إلى مذهب الصّحابة احتمالات لا يتمكّن العاميّ معها من التّقليد:

منها: قوّة عباراتهم واستصعابها على أفهام العامة.

ومنها: احتمال رجوع الصّحابيّ عن ذلك المذهب، كما وقع لعليّ وابن عباس وغيرهما.

ومنها: أن يكون الإجماع قد انعقد بعد ذلك القول على قول آخر.

ومنها: أنّه لا يكون إسناد ذلك إلى الصحابة على شرط الصّحة، وهذا بخلاف مذاهب المصنّفين فإنّها مدوّنة في كتبهم ، وهي متواترة عنهم ينقلها الأئمّة عن الأئمّة، فلهذه الغوائل حجرنا على العامي أن يتعلّق بمذهب الصّحابيّ.

ثم وراء ذلك غائلة هائلة، وهي أنّه يمكن أنّ الواقعة الّتي وقعت له ليست هي الواقعة الّتي أفتى فيها الصّحابيّ، ويكون غالطا، لأنّ تنزيل الوقائع على الوقائع من أدقّ وجوه الفقه وأكثرها للغلط. (البحر المحيط ٦/ ٢٨٩).

والأمر في هذه الأقوال وما شابهها يسير، فإنّ بعضها لا تتعدّى أن تكون اجتهادا من أصحابها خالفه ما هو أقوى منه، وبعضها ليست من محلّ النّزاع، مثل إذا عارض قول الصّحابيّ إجماع، أو لم يكن النّقل عنه على شرط الصّحة واضراب ذلك.

أمّا إجماع المحقّقين الّذي نقله إمام الحرمين ، فالكلام عليه من وجهين:

الوجه الأوّل: أن هذا ليس إجماعا وإن أوهمت العبارة ذلك، بل هو قول بعض العلماء.

دليل ذلك: أنّ كلّ من نقل عنه ذلك جعله قولا، ونقل الخلاف في المسألة.

قال أبو زرعة العراقي: وإذا فرّعنا على أنّه ليس بحجّة فهل يجوز لغير المجتهد تقليده؟ فيه خلاف حكاه إمام الحرمين، وقال إنّ المحقّقين على الامتناع. (الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ص ٦٥٢).

فجعل كلام إمام الحرمين نقلا للخلاف، لا الوفاق ، وهذا ظاهر بيّن.

وكذا جعله الزّركشيّ كلام إمام الحرمين حكاية للخلاف في المسألة. (تشنيف المسامع ٢/ ١٥٥).

وقال ابن برهان: تقليد الصّحابة ينبني على جواز الإنتقال في المذاهب... ثم ذكر الخلاف في جواز الانتقال في المذاهب . انظر: (نهاية السّول ٢/ ٣٦٣). (البحر المحيط ٦/ ٢٩٠).

والمبنيّ على المختلف فيه، محلّ خلاف غالبا أو دائما.

الوجه الثّاني: إذا تبيّن أنّ إمام الحرمين ينقل الخلاف في المسألة، فهناك صورة نقلوا الاتّفاق في جواز تقليد الصّحابيّ ولا يجري عليها هذا الخلاف الذي ذكره إمام الحرمين وغيره.

وهذه الصّورة هي المطلوبة من هذا البحث، وهي:

قال الزّركشيّ في البحر: قال الشيخ عزّالدّين في فتاويه: إذا صحّ عن بعض الصّحابة مذهب في حكم من الأحكام، لم تجز مخالفته إلّا بدليل أوضح من دليله.

قال الزّركشيّ: وقد قال: لا خلاف بين الفريقين على الحقيقة، بل إن تحقّق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاقا، وإلّا فلا، لا لكونه لا يقلّد، بل لأنّ مذهبه لم يثبت حقّ الثّبوت. (البحر المحيط ٥/ ٢٩٠).

وقال في التّشنيف:

قال المصنّف: وهذا هو الصّحيح عندي – يعني القول بتقليد الصحابيّ – غير أنّي أقول: لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة، بل إذا تحقّق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاقا، وإلّا فلا، لا لكونه لا يقلّد، بل لأنّ مذهبه لم يثبت حقّ الثّبوت. (تشنيف المسامع ٢/ ١٥٥).

وذكر هذا النّقل عن العزّ والسّبكيّ العباديُّ في الشّرح على الورقات. (الشّرح الكبير على الورقات، ص: ٤٩٤).

نّتيجة ذلك:

قول الصّحابيّ حجّة عند الجمهور، والخلاف في تقليد الصّحابيّ مفرّع عن سلب الحجّية من قوله ، وهو مذهب القلّة، وتقليده إذا تحقّق ثبوت مذهب الصحابيّ عنه، جاز تقليده وفاقا بين العلماء، وما عداه فقد نقل فيه الخلاف.

وأثر هذا البحث على الخلاف فيما يلزم الحامل والمرضع بعد إفطارهما في رمضان ظاهر، وهو أنّ الأخذ بقول ابن عبّاس وابن عمر في المسألة صواب.

فإن قلنا هو حجّة وهو قول جمهور الأمّة، فهو دليل صالح للاستدلال به، وقد تقدّم الكلام عليه قبل هذه المقدّمة.

وإن قلنا ليس بحجّة فجواز التّمذهب بمذهب الصّحابيّ إذا تحقّق ثبوته عنه اتّفاق بين العلماء، وقد تحقّق ذلك في هذه المسألة، واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

ذكر مذاهب العلماء في المسألة:

اتّفقوا على أنّ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما جاز لهما الإفطار، وقد يجب ذلك في بعض الحالات.

واختلفوا هل يجب عليهما القضاء والإطعام معا، أو يجب عليهما أحدهما، أو لا يجب عليهما قضاء ولا إطعام ؟

المذهب الأوّل: يجب عليهما القضاء والإطعام معا، وهو مذهب مجاهد بن جبر من التّابعين، روى عنه عثمان بن الأسود.

واتّفق أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ وأحمد على أنّ القضاء عليهما واجب، ولهم في الإطعام هذا التفصيل:

أمّا الحنفيّة فقالوا: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء، ولا إطعام عليهما مع ذلك.

أنظر: (كنز الدقائق ٢٢٢) (اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٣٩٠). (شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ١٤٠). (منهاج الرّاغب إلى إتحاف الطّالب ٢٥٦).

وأمّا المالكيّة: فالحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم، هذا هو المشهور من أقوال مالك.

انظر: (بداية المجتهد ٢/ ٧٣) (مواهب الجليل ٣/ ٣٨٣). (الكافي في فقه أهل المدينة ١٢٣) (شرح متن العشماوية لعبدالمجيد الشّرنوبي ٨٦).

وحكى الزرقانيّ في شرح الموطّأ عن مالك ثلاثة أقول أخرى بعد أن ذكر القول المشهور :

الأول: أنّ على الحامل القضاء مع الإطعام، قال: وبه جزم ابن عبدالبر وعزاه لطائفة منهم مالك في قول، فهي كالمرضع.

الثّاني: يطعما ولا قضاء عليهما.

الثّالث: يقضيان ولا طعام. (شرح الزرقانيّ على الموطّأ ٢/ ٢٣٢).

وبقول مالك قال اللّيث بن سعد. (مختصر اختلاف الفقهاء ٢/ ١٧).

أمّا الشّافعيّة: فقالوا: إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفّارة كالمريض، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء، وففي الفدية ثلاثة أقوال:

الأوّل وهو الصّحيح: تجب عليهما الفدية، وهو قول الشّافعيّ في القديم والجديد، نقله الربيع والمزنيّ.

الثّاني: تجب الفدية على المرضع دون الحامل، نقله البويطيّ.

الثّالث: لا تجب على واحدة منهما، نقله أبو عليّ الطّبريّ في الإفصاح، وذكر أنّ الشّافعيّ نصّ عليه .

انظر: (مغني المحتاج ١/ ٦٤٤). (تحفة المحتاج ١/ ٥٢٦). (كنز الرّاغبين ٢/ ٨٩ – ٩٠). (المجموع للنّووي ٦/ ٢٧٣) . (البيان في شرح المهذّب ٢/ ١١).

أمّا الحنابلة فمذهبهم قريب من الشّافعية مع اختلاف يسير سأذكره:

قالوا: إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا، وعليهما القضاء دون الإطعام.

قال في الإنصاف: وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم.

ثم قال: وذكر بعضهم رواية بالإطعام.

قال الزّركشيّ: هو نصّ أحمد في رواية الميموني وصالح، وذكره وتأوّله القاضي على خوفها على ولدها، وهو بعيد. إنتهى.

وإذا خافتا على ولديهما أفطرتا، وقضتا وأطعمتا عن كلّ يوم مسكينا.

قال في الإنصاف: على الصّحيح من المذهب بلا ريب، وأطلقه أكثر الأصحاب.

انظر: (الإنصاف للمرداوي ٣/ ٢٩٠). (المغني للموفّق ابن قدامة ٣/ ٣٨). (المبدع في شرح المقنع ٣/ ١٦). (الشّرح الكبير لشمس الدّين ابن قدامة ٧/ ٤٨١).

هذا هو المذهب الأوّل من مذاهب العلماء في المسألة، وفيه هذا التفصيل الذي ذكرته، وهذا التّحرير الذي نقلته، وأسأل الله سبحانه التّوفيق والسّداد، وأستمدّ منه العون والرّشاد.

المذهب الثّاني: يجب عليهما القضاء دون الإطعام: وهو قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، والضّحّاك، والنّخعيّ، والزّهريّ، وربيعة، والأوزاعي، واللّيث، وأبي ثور، وأبي عبيد، والطّبريّ. (الاستذكار لابن عبدالبر ١٠/ ٢٢٢).

وهو قول أبي حنيفة وأصحابه كما تقدّم. (كنز الدقائق ٢٢٢) (اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٣٩٠).

وقول للشّافعيّ نقله أبو عليّ الطّبريّ في الإفصاح. (المجموع للنّوويّ ٦/ ٢٧٣). (البيان في شرح المهذّب ٢/ ١١).

واختاره المزنيّ وابن المنذر من أصحابه.

وقول له ولأحمد في الحامل. (الإنصاف للمرداوي ٣/ ٢٩٠).

واختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة في شرح العمدة.

وقول لمالك حكاه الزّرقاني في شرح الموطّأ (شرح الزّرقانيّ على الموطّأ (٢/ ٢٣٢).

ونقل هذا المذهب عن عبداللّه بن عمر، ولم يصح عنه.

وعن عبدالله بن عبّاس، وفي ثبوته عنه نظر سيأتي بيانه إن شاء الله .

وقد استفدت من الشّيخ أبي سلمان الصّومالي – جزاه اللّه خيرا – في الكلام على هذين الأثرين.

أمّاالمرويّ عن ابن عمر في القضاء:

فقد رواه أبو عبيد عن طريق جعفر بن محمد، عن محمد بن عبدالرّحمن بن لبيبة، عن عبدالله بن عمرو بن عثمان الأمويّ : أنَّ امرأة صامت حاملا، فاستعطشت في شهر رمضان، فسئل عنها ابن عمر، فأمرها أن تفطر وتطعم كل كلَّ يوم مسكينا مدّا، ثم لا يجزئها ذلك، فإذا صحّت قضته.

ورواه عن طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد بن عمر، عن ابن لبيبة، عن ابن عمر أنّه قال: تفطر وتطعم كلّ يوم مسكينا، ولم يذكر يحيى القضاء في حديثه. (النّاسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٦٣ – ٦٤).

وبهذا الإسناد رواه البيهقي في السّنن. (السّنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣٨٩).

ورواه عبدالرّزاق عن معمر وابن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عبدالرّحمن بن لبيبة، قال أرسلني عبدالله بن عمرو بن عثمان إلى ابن عمر أسأله عن امرأة أتى عليها رمضان وهي حامل؟ قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينا. (المصنَّف ٤/ ٥٢).

وليس في هذه الرّواية ذكر القضاء أيضا، فهي موافقة لرواية يحيى بن سعيد.

ومدار هذا الأثر كما ترى على ابن لبيبة، ويقال: ابن أبي لبيبة، وهو ضعيف.

قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. (تذهيب التهذيب ٨/ ١٨٦).

وقال في التقريب: ضعيف كثير الإرسال. (تقريب التهذيب ٤٩٣).

والصّحيح عن ابن عمر في هذه المسألة هو أنّ الواجب عليهما : الإطعام دون القضاء كما قاله أبو عبدالله المروزي. (الاستذكار 10/ 223).

وأمّا المرويّ عن ابن عبّاس في القضاء:

فقد رواه عبدالرّزّاق عن الثّوريّ، وعن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان، وتقضيان صياما، ولا تطعمان. (المصنّف ٤/ ٥٢).

فلينظر أوّلا من هو عطاء الذي يروي عن ابن عبّاس؟

فإن كان ابن أبي رباح، فالثّوريّ ليس بمشهور بالرّواية عن عطاء بن أبي رباح، ذكره الشّيخ أبو سلمان.

وإن كان هو عطاء الخراسانيّ، فهو لم يسمع من ابن عبّاس، فيكون الأثر منقطعا.

قال الدارقطني : هو في نفسه ثقة ، لكن لم يلق ابن عباس ، يعني أنه يدلس . (سير أعلام النّبلاء ٦/ ١٤١).

وفي رواية ابن جريج عن عطاء الخراساني أمر آخر:

ذكر صالح بن أحمد عن عليّ بن المديني قال: سألت يحي القطّان عن حديث ابن جريج عن عطاء الخراسانيّ، فقال: ضعيف، فقلت: إنّه يقول أخبرنا.

قال: لا شيء، إنّما هو كتاب دفعه إليه. (تاريخ ابن أبي خيثمة ١/ ٢٥٩). (فتح الباري ٨/ ٥٤٧).

والصّحيح المشهور عن ابن عبّاس هو إيجاب الفدية عليهما دون القضاء كما سيأتي إن شاء الله، والله أعلم.

المذهب الثالث: يجب عليهما الإطعام دون القضاء.

وهو مذهب عبدالله بن عبّاس ، وعبدالله بن عمر، ولا يعلم مخالفا لهما من الصّحابة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد ثبت وجوب الفدية عن ثلاثة من الصّحابة ، ولا يعرف لهم مخالف. (شرح العمدة ٣/ ١٨٨).

أمّا عبدالله بن عبّاس:

فقال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله: روى عنه : سعيد بن جبير، وعطاء، وعكرمة بأسانيد حسان. (الاستذكار ١٠/ ٢٢٢).

قلت : وروى عنه غير هؤلاء : قتادة، وعلي بن أبي طلحة.

سعيد بن جبير عن ابن عبّاس في مصنّف عبدالرّزّاق (٧٦٨٧ ، ٧٧٠٠). تفسير الطّبريّ (٢٧٥٨ ، ٢٧٥٩) سنن الدّارقنيّ (٢٣٤٨، ٢٣٥٠). قال الدّارقطنيّ: إسناد صحيح.

وعكرمة عنه في تفسير الطّبريّ (٢٧٨٣). سنن الدّارقطنيّ (٢٣٤٠) قال الدّارقطنيّ: إسناده صحيح.

وقتادة عنه في تفسير الطّبريّ (٢٧٦١).

وعليّ بن أبي طلحة عنه في تفسير الطّبريّ (٢٧٨٠).

وأمّا عبداللّه بن عمر:

فقد روى عنه حمّاد، عن أيّوب، عن نافع، عنه . سنن الدّارقطنيّ (٢٣٥٤).

وأبو أسامة، عن عبيدالله، عن نافع، عنه. سنن الدّارقطنيّ (٢٣٥٥).

قال الشّيخ أحمد شاكر رحمه الله: وهذا إسناد صحيح موقوف على ابن عمر. (انظر تعليقه على تفسير الطّبريّ 3/ 428).

وقال بقول ابن عمر وابن عبّاس في هذه المسألة كلّ من :

١- سعيد بن جبير. مصنّف عبدالرّزّاق (٧٦٨٧).

٢- قتادة. مصنّف عبدالرّزّاق (٧٦٨٩).

٣- القاسم بن محمد. (الاستذكار ١٠/ ٢٢١) (مصنّف عبدالرّزّاق ٧٦٨٨).

٤- سعيد بن المسيّب. تفسير الطّبريّ (٢٧٦٤). (المحلّى لابن حزم ٤/ ٤١١).

٥- السّدّيّ الكبير . تفسير الطّبريّ (٢٧٥٧).

٦- وهو قول إسحاق بن راهويه.

قال إسحاق بن منصور الكوسج:

قلت: الحامل والمرضع؟

قال إسحاق: لا يقضيان جميعا إلا أن يختارا القضاء لكي لا يطعما. (كتاب المسائل رواية الكوسج، رقم المسألة ٧١٣).

وقال: قلت: الحامل والمرضع يفطران؟

قال إسحاق: السَّنّة في ذلك ما قال ابن عبّاس وابن عمر رضي الله عنهما، أي: يفطران ويطعمان عن كلّ يوم مسكينا، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهما.

(كتاب المسائل رواية الكوسج ، رقم المسألة ٧٨٣).

٧- وهو قول لمالك بن أنس، حكاه الزرقانيّ في شرح الموطأ.

قال: وثالث أقوله : يطعمان ولا قضاء عليهما، وقيل يقضيان ولا طعام. (شرح الزّقاني على الموطّأ ٢/ ٢٣٢).

المذهب الرّابع: إن خافت المرضع على الرّضيع، ولم يكن له غيرها، أو لم يقبل ثدي غيرها، أو خافت الحامل على الجنين، أفطرا ولا قضاء عليهما ولا إطعام.

وقد أهمل ذكره الأكثرون، وذكره ابن كثير في التفسير. (تفسير ابن كثير ١/ ٥٠١).

وهو مذهب ابن حزم الظّاهريّ. (المحلّى بالآثار ٤/ ٤١٠) .

وهنا انتهت ذكر المذاهب في هذه المسألة ، واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

ذكر الأدلّة والمآخذ في المسألة:

قد علم كلّ مشتغل بالعلم أن أهل العلم رحمهم الله إذا أجمعوا على شيء لم يجمعوا على فراغ، وإن اختلفوا لم يكن اختلافهم لغير شيء، ومن عرف المدارك والمآخذ عرف الأقوى من الأضعف، والأعلى من حيث الحجّة من الأدنى.

وإذا عرفت المدارك هانت المسالك، كما قال الزّركشيّ الشّافعيّ في البحر.

فأخذ ما تقوّي به الحجج، وأقال للمتعثّر عثرته، فالكلّ طلب الحقّ ، فأصابه قوم، وأخطأ طريقه آخرون.

وللعلماء في هذه المسألة مآخذ ومدارك ينبني عليها الحكم عندهم.

أمّا من قال: يجب عليهما القضاء والإطعام معا، فقد استدلّ بأمور منها:

1- قوله تعالى: (**وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين**).

قالوا: والحامل والمرضع ممّن يطيق الصّيام، فوجب بظاهر هذه الآية أن تلزمهما الفدية.

2- ولأنّها مقيمة صحيحة باشرت الفطر بعذر معتاد فوجب أن تلزمها الكفّارة كالشّيخ الهرم.

3- ولأنّ الصّوم عبادة يجتمع فيها القضاء والكفّارة العظمى، فجاز أن يجتمع فيها القضاء والكفّارة الصّغرى كالحجّ.

4- ولأنّ الفطر فطران: فطر بعذر ، وفطر بغير عذر، ثمّ كان الفطر بغير عذر يتنوّع نوعين، نوع يثبت به القضاء حسب وهو الأكل، ونوع يثبت به القضاء والكفّارة وهو الجماع، فكذلك يقتضي أن يتنوّع الفطر بعذر نوعين، نوع يجب به القضاء حسب، ونوع يجب به القضاء والكفّارة.

5- ولأنّ المستمتع بالفطر هنا شخصان الأم والولد، فجاز أن يتعلّق بهذا الفطر بدلان، القضاء والفدية، كما لو جامع.

انظر: (الحاوي الكبير 3/ 437). (بحر المذهب 4/ 294 - 295).

6- ومن فرّق بين الخوف على النّفس، والخوف على الولد منهم قال: إذا خافتا على أنفسهما فهما كالمريض، فلزمهما القضاء دون الإطعام، بخلاف الخوف على الولد. (البيان في شرح المهذّب 2/ 11).

٧- ومن فرّق بين الحامل والمرضع قال: لأن الحمل متّصل بالحمل، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها، ولأنّ المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل. (المغني لابن قدامة 3/ 38). (البيان في شرح المهذّب 2/ 11).

أمّا من قال: يلزمهما القضاء دون الإطعام، فقد استدلّ بأمور منها:

1- ما رواه أحمد وأبو دود والنّسائي وغيرهم من حديث أنس بن مالك الكعبيّ رضي الله عنه، وفيه: (**إنّ الله وضع عن المسافر شطر الصّلاة، والصّوم عن المسافر ، وعن المرضع والحامل.. الحديث**) .

قالوا: وشطر الصّلاة مخصوص به المسافر، إذ لا خلاف أنّ الحمل والرّضاع لا يبيحان قصر الصّلاة، ووجه دلالته على ما ذكرنا إخباره عليه الصّلاة والسّلام بأن وضع الصّوم عن الحامل والمرضع هو كوضعه عن المسافر، ألا ترى أنّ وضع الصّوم الّذي جعله من حكم المسافر هو بعينه جعله من حكم المرضع والحامل، لأنه عطفهما عليه من غير استئناف ذكر شيء غيره؟ فثبت بذلك أن حكم وضع الصّوم عن الحامل والمرضع هو في حكم وضعهعن المسافر، لا فرق بينهما، ومعلوم أنّ وضع الصّوم عن المسافر إنّما هو على جهة إيجاب قضائه بالإفطار من غير فدية، فوجب أن يكون ذلك حكم الحامل والمرضع.

2- وفي الحديث دلالة على أنّه لا فرق بين الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، إذ لم يفصّل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بينهما.

3- وأيضا لما كانت الحامل والمرضع يرجى لهما القضاء، وإنّما أبيح لهما الإفطار للخوف على النّفس أو الولد مع إمكان القضاء، وجب أن تكونا كالمريض والمسافر.

4- ولأنّ في آية البقرة (**وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين**) ما يمنع دخول الحامل والمرضع فيها، وهو قوله تعالى: (**وأن تصوموا خير لّكم**) ومعلوم أن ذلك خطاب لما تضمّنته أوّل الآية ، وليس ذلك حكم الحامل والمرضع، لأنّهما إن خافتا الضّرر لم يكن الصّوم خيرا لهما عليهما فعله، وإن لم تخشيا ضررا على أنفسهما أو ولديهما، فغير جائز لهما الإفطار، وفي ذلك دليل واضح على أنّهما لم ترادا بالآية.

5- ولأنّهما معذورتان في الإفطار، ويرجى لهما القضاء، فأشبهتا المريض والمسافر في وجوب القضاء، وسقوط الإطعام.

6- ولأنّ من أوجب الفدية من السّلف على الحامل والمرضع لم يوجب عليهما القضاء، وإيجاب القضاء مع الفدية مخالف لمقتضى الآية وموجبها، لأنّ الفدية قائمة مقام الشّيء ، كقوله تعالى تعالى (وفديناه بذبح عظيم) يعني أقمناه مقامه في الذّبح، وقال: (ففدية من صيام) أي قائم مقام الحلق حتى يصير كأنّه لم يكن.

فإذا كان كذلك امتنع وجوب القضاء والإطعام، لأن الإطعام فدية قائمة مقام الصّوم، ومتى أوجبنا القضاء لم يكن الإطعام فدية.

انظر: (أحكام القرآن لأبي بكر الجصّاص 1/ 221 - 223) . (شرح مختصر الطّحاوي له 2 / 140 - 141).

أمّا من قال يجب عليهما الإطعام دون القضاء، فقد استدلّوا بأمور منها:

1- قوله تعالى : (وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين).

استدلّ بها ابن عبّاس رضي الله عنهما وغيره، ووجه الدّلالة من الآية ظاهر إن قيل بعدم نسخها، وإن قيل: هي منسوخة ، فهي باقية في حقّ هؤلاء، منسوخة في حقّ غيرهم، فيكون الواقع في الآية تخصيصا لا نسخا مراعاة للإصطلاح المشهور بين العلماء ، لا سيما المتأخّرين منهم.

2- **ولهم أن يقولوا:** ولأنّه قول صحابيين لا يعرف لهما مخالف من الصّحابة، فإن لم يكن اجماعا سكوتيا، فهو حجّة عند جمهور العلماء، وإن لم يكن حجّة، فلقول الصّحابيّ ظهور على قول غيره من علماء الأمّة عند الاختلاف، وسكون النّفس إلى قوله أقوى من سكونها إلى قول غيره.

ولذلك قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: السّنّة في ذلك ما قال ابن عبّاس وابن عمر رضي الله عنهما، كما تقدّم.

3- ولأنّهما أشبه بالشّيخ والعجوز الّذَين عجزا عن الصّيام، وليس عليهما غير الفدية، فيلحق بهما في ذلك الحامل والمرضع.

وأمّا من قال: ليس عليهما فدية ولا قضاء، فقد قالوا:

قد وجب عليهما الفطر في الخوف على الجنين والرّضيع لقوله تعالى: (قد خسر الّذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم).

وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: (من لا يرحم لا يرحم).

ولأنّ رحمة الجنين والرّضيع فرض، ولا وصول إليها إلّا بالفطر، فالفطر فرض، وإذ هو فرض فقد سقط عنهما الصّوم، وإذا سقط الصّوم فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن اللّه به، ولم

يوجب اللّه تعالى القضاء إلّا على المريض، والمسافر، والحائض، والنفساء، ومتعمّد القيء فقط، (ومن يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه).

وأمّا تكليفهم إطعاما، فقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: (إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام)، فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم يأت بها نصّ ولا إجماع.

انظر: (المحلّى بالآثار 4/ 410 - 411).

هذه هي أهمّ المآخذ والمدارك التي وقفت عليها في هذه المسألة، وهي - كما ترى - متفاوتة في القوة والضّعف، واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

تمّ بحمد الله.